



**PUTUSAN**  
Nomor 803 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TURAH Binti KIBAN**, bertempat tinggal di Desa Ketanjung, RT 003, RW 002, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;
  2. **RAMINAH Binti KIBAN**, bertempat tinggal di Desa Ketanjung, RT 004, RW 002, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Toro Masiran, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum dan Mediator Toro Masiran, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Sultan Trenggono, Perum Nusa Indah Permai Blok A Nomor 1, Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2020;
- Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**MOERAH Binti KASTUR**, bertempat tinggal di Desa Ketanjung, RT 003, RW 002, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nugroho, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Melati Nomor 25, Perumahan Griya Sekar Asri, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2020;

Termohon Kasasi;

**D a n**

**PEMERINTAH DESA KETANJUNG, KECAMATAN KARANGANYAR, KABUPATEN DEMAK**, berkedudukan di

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 803 K/Pdt/2023*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten  
Demak;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri  
Demak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Demak terhadap kedua objek sengketa;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah dari kedua objek sengketa;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah anak kandung yang sah dari Bapak Kiban binti Kastomo;
5. Menyatakan tidak sah perubahan kedua objek sengketa dari buku C Desa Nomor 117 atas nama Kiban Kastomo beralih ke buku C Desa Nomor 646 atas nama Kastoer Saeran pada tahun 1963 dan beralih ke buku C Desa Nomor 838 atas nama Moerah binti Kastur pada tahun 1963;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat, yang menguasai kedua objek sengketa tanpa suatu alas hak yang sah menurut Hukum, adalah sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menghukum Tergugat dan siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kedua objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat hasil panen padi kedua objek sengketa sebesar Rp40.000.000,00 pertahunnya. Hasil tersebut senantiasa diperhitungkan setiap tahunnya di hitung semenjak Tergugat menguasai objek sengketa pada tahun 1963

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 803 K/Pdt/2023



sampai sekarang dan hasil tersebut senantiasa diperhitungkan setiap tahunnya sampai Tergugat menyerahkan kedua objek sengketa;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat hasil panen palawija kedua objek sengketa sebesar Rp8.000.000,00 pertahunnya. Hasil tersebut senantiasa diperhitungkan setiap tahunnya di hitung semenjak Tergugat menguasai objek sengketa pada tahun 1963 sampai sekarang dan hasil tersebut senantiasa diperhitungkan setiap tahunnya sampai Tergugat menyerahkan kedua objek sengketa;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi Putusan Pengadilan, terhitung sejak Putusan Pengadilan tersebut diucapkan hingga dilaksanakan isi dari Putusan Pengadilan tersebut;
11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret buku C Desa Nomor 646 atas nama Kastoer Saeran dan buku C Desa Nomor 838 atas nama Moerah binti Kastur untuk dikembalikan ke buku C Desa Nomor 117 atas nama Kiban Kastomo;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Para Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri Demak untuk memberikan putusan lain yang lebih baik dan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Para Penggugat salah dalam menentukan subjek hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Demak telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Dmk, tanggal 10 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi yang diajukan Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah dari kedua objek sengketa;
  3. Menyatakan Para Penggugat adalah anak kandung yang sah dari Bapak Kiban Binti Kastomo;
  4. Menyatakan tidak sah perubahan kedua objek sengketa dari buku C Desa Nomor 117 atas nama Kiban Kastomo beralih ke buku C Desa Nomor 646 atas nama Kastoer Saeran pada tahun 1963 dan beralih ke buku C Desa Nomor 838 atas nama Moerah binti Kastur pada tahun 1963;
  5. Menyatakan perbuatan Tergugat, yang menguasai kedua objek sengketa tanpa suatu alas hak yang sah menurut Hukum, adalah sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
  6. Menghukum Tergugat dan siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kedua objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi Putusan Pengadilan, terhitung sejak Putusan Pengadilan tersebut diucapkan hingga dilaksanakan isi dari Putusan Pengadilan tersebut;
  8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret buku C Desa Nomor 646 atas nama Kastoer Saeran dan buku C Desa Nomor 838 atas nama Moerah binti Kastur untuk dikembalikan ke buku C Desa Nomor 117 atas nama Kiban Kastomo;
  9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
  10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.506.000,00 (dua juta lima ratus enam ribu rupiah);
  11. Menolak gugatan dari Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 803 K/Pdt/2023



dibatalan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 198/Pdt/2020/PT SMG, tanggal 15 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Dmk, tanggal 10 Februari 2020, yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri;

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pembanding semula Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);
- Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding semula Penggugat dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juni 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 198/Pdt/2020/PT SMG *juncto* Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Dmk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 803 K/Pdt/2023



tanggal 13 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 198/Pdt/2020/PT SMG, tertanggal 15 Juni 2020 *juncto* Putusan 27/Pdt.G/2019/PN Dmk, tertanggal 10 Februari 2020;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Juli 2020 dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Juli 2020 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Demak tidak salah menerapkan hukum karena gugatan kurang pihak yaitu tidak menjadikan Kisworo dan Suryanto sebagai Tergugat dan tidak menjadikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Demak sebagai Turut Tergugat. Padahal berdasarkan fakta perkara bahwa kedua objek tanah sengketa itu telah berstatus sertifikat hak milik atas nama Kisworo dan Suryanto dan kedua sertifikat hak milik tanah sengketa diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai instansi yang berwenang di bidang pertanahan. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang mengabulkan mengabulkan eksepsi Tergugat, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Demak dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi 1. TURAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti KIBAN, 2. RAMINAH Binti KIBAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **TURAH Binti KIBAN**, 2. **RAMINAH Binti KIBAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela Nurlaela, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

*ttd.*

*ttd.*

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

*ttd.*

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 803 K/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

*ttd.*

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**ENNID HASANUDDIN**  
NIP. 19590710 198512 1 001

*Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 803 K/Pdt/2023*